

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 40 讲-17.5-17.7 合同价款期中支付与质量保证金

【课前学习建议】

本讲知识点考频极高，近几年每年必考，需要学员全面理解并掌握。具体的学习内容如下：

①掌握预付款和安全生产措施费的相关内容，会工程进度款的计算；

②掌握质量保证金和保修的相关内容。

【考点】预付款及期中支付（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

1. 预付款

（1）预付款的支付

承包人应在合同约定时间内提交预付款支付申请给发包人审核

发包人应在收到支付申请后及时审核并按合同约定的时间向承包人支付预付款

发包人不按合同约定时间支付预付款的，承包人可催告发包人预付

发包人在催告后的约定时间内仍不按要求预付的，承包人有权暂停施工，并按规定向发包人提出索赔，发包人应承担违约责任。

2. 安全生产措施费

（1）措施项目清单中的安全生产措施费包括的内容和使用范围，应符合合同约定和国家及省级、行业有关部门有关文件及工程量计算标准的规定。

（2）发包人应在工程开工后 28 天内预付不低于安全生产措施费总额的 50% 给承包人，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。对跨年度实施的重大工程，预付的安全生产措施费总额可按年度工程进度计划分解计算。发承包双方在计算应付工程进度款时，应不扣回预付的安全生产措施费。

（3）发包人没有按时支付安全生产措施费的，承包人可催告发包人支付；发包人在催告后的约定时间内仍未支付的，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约责任。

（4）承包人对安全生产措施费应专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3. 进度款

【例 17.5-1】某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为 2300m³，乙项为 3200m³，经协商合同价甲项全费用综合单价为 180 元/m³，乙项全费用综合单价为 160 元/m³。承包合同规定：

（1）开工前业主应向承包人支付合同价 20% 的预付款；

（2）业主自第一个月起，从承包人的工程款中，按 3% 的比例扣留质量保证金；

（3）当子项工程实际工程量超过估算工程量的 10% 时，超过 10% 的部分可进行调价，调整系数为 0.9；

（4）根据市场情况规定价格调整系数平均按 1.2 计算；

（5）监理工程师签发付款最低金额为 25 万元；

（6）预付款在最后两个月扣除，每月扣 50%。

承包人各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表 17.5-3 所示。

表 17.5-3 承包人各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量 单位：m³

月份	1	2	3	4
甲项	500	800	800	600
乙项	700	900	800	600

问题：

（1）预付款是多少？

（2）每月的工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？

解：

扫码关注更多内容



(1) 预付款金额为 $(2300 \times 180 + 3200 \times 160) \times 20\% = 18.52$ 万元。

(2) 各月工程量价款：

1月：

工程量价款为 $500 \times 180 + 700 \times 160 = 20.2$ 万元

应签证的工程款为 $20.2 \times 1.2 \times (1 - 3\%) = 23.513$ 万元

由于合同规定监理工程师签发的最低金额为 25 万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。

2月：

工程量价款为 $800 \times 180 + 900 \times 160 = 28.8$ 万元

应签证的本月工程款为 $28.8 \times 1.2 \times (1 - 3\%) = 33.523$ 万元

本月实际签发的付款凭证金额为 $23.513 + 33.523 = 57.036$ 万元

3月：

工程量价款为 $800 \times 180 + 800 \times 160 = 27.2$ 万元

应签证的工程款为 $27.2 \times 1.2 \times (1 - 3\%) = 31.661$ 万元

扣除 50% 预付款，应签证的工程款为 $31.661 - 18.52 \times 50\% = 22.401$ 万元

由于未达到最低结算金额，故本月监理工程师不予签发付款凭证。

4月：

$2300 \times (1 + 10\%) = 2530 \text{ m}^3$

甲项工程累计完成工程量为 2700 m^3 ，较估计工程量 2300 m^3 差额大于 10%。

超过 10% 的工程量为 $2700 - 2530 = 170 \text{ m}^3$

其单价应调整为 $180 \times 0.9 = 162$ 元/ m^3

故甲项工程量价款为 $(600 - 170) \times 180 + 170 \times 162 = 10.494$ 万元

乙项累计完成工程量为 3000 m^3 ，与估计工程量相差未超过 10%，故不予调整。

乙项工程量价款为 $600 \times 160 = 9.6$ 万元

本月完成甲、乙两项工程量价款为 $10.494 + 9.6 = 20.094$ 万元

应签证的工程款为 $20.094 \times 1.2 \times (1 - 3\%) - 18.52 \times 50\% = 14.129$ 万元

本期实际签发的付款凭证金额为 $22.401 + 14.129 = 36.53$ 万元

【考点清单】

1. 概念题：预付款的支付原则

2. 概念题：安全生产措施费的支付原则和管理原则

3. 计算题：工程进度款的计算

【例题·单选】根据《建设工程工程量清单计价标准》，关于安全生产措施费的说法，正确的是（ ）。【2025】

A. 发包人应在开工后 28 天内预付不低于安全生产措施费总额的 40% 给承包人

B. 发承包双方在计算应付工程进度款时，应扣回当年预付的安全生产措施费

C. 承包人对安全生产措施费应专款专用，并在财务账目中单独列项备查

D. 发包人没有按约定时间支付安全生产措施费时，承包人可立即暂停施工

【答案】C

【解析】A 选项错误：发包人应在工程开工后 28 天内预付不低于安全生产措施费总额的 50% 给承包人。

B 选项错误：发承包双方在计算应付工程进度款时，应不扣回预付的安全生产措施费。

D 选项错误：发包人没有按时支付安全生产措施费的，承包人可催告发包人支付；发包人在催告后的约定时间内仍未支付的，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约责任。

【例题·单选】某工程采用单价合同计价方式，其中一个分项工程的全费用综合单价为 500 元/ m^3 ，合同约定：发包人第 1 个月起，从承包人工程进度款中按 3% 扣留质量保证金，监理人每月签发付款凭证的最低金额为 25 万元，在第一个月承包人仅进行了该分项工程施工，实际完成并经监理人计量的该分项工程量为 450 m^3 。第 1 个月监理人实际签发的付款金额为（ ）万元。【2023】

A. 0

B. 21.825



C. 22. 500

D. 25. 000

【答案】A

【解析】第一个月的进度款额为 $500 \times 450 \times (1-3\%) = 21.825$ 万元 < 25 万元，因此本月监理签发的付款金额为 0 元。

【例题·单选】某工程合同价 6000 万元，合同约定：工期 6 个月；预付款 120 万元，每月进度款按实际完成工程价款的 80% 支付；每月再单独支付安全文明施工费 50 万元；质量保证金按进度款的 3% 逐月扣留；预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第 2 个月发包人实际应支付的工程款金额为（ ）万元。【2018】

月份	1	2	3	4	5	6
实际完成工程价款金额（万元）	800	1000	1000	1200	1200	80

A. 850. 0

B. 826. 0

C. 824. 5

D. 776. 0

【答案】B

【解析】 $(1000 \times 80\% + 50) - 1000 \times 80\% \times 3\% = 826$ 万元。

【考点】质量保证金（必会）

【考频：2025、2023、2022 补、2022、2021】

1. 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

(1) 在支付工程进度款时 **逐次扣留**，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时 **一次性扣留** 质量保证金；

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。

2. 保修

(1) 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但 **不得低于法定最低保修年限**。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人 **未经竣工验收擅自使用工程的**，保修期自 **转移占有之日** 起算。

(2) 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

1) 保修期内，**因承包人原因造成工程的缺陷、损坏**，**承包人应负责修复，并承担修复的费用**以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

2) 保修期内，**因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏**，可以委托承包人修复，但 **发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润**；

3) 因 **其他原因造成工程的缺陷、损坏**，可以 **委托承包人修复，发包人应承担修复的费用**，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

【考点清单】

1. 概念题：质量保证金的扣留原则

2. 概念题：保修期的起始时间

3. 概念题：修复费用的支付原则

【例题·多选】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法，正确的有（ ）。【2023】

A. 因承包人原因造成工程的缺陷，承包人应负责修复并承担修复费用

B. 因发包人使用不当造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润



- C. 发包人未经验收擅自使用工程的，承包人不再承担修复责任和费用
- D. 因不可抗力原因造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润
- E. 因工程的缺陷导致的人身伤害和财产损失应由造成缺陷的责任方承担

【答案】ABDE

【解析】工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

【例题·单选】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期和保修责任的说法，正确的是（ ）。【2022】

- A. 单位工程中各分部分项工程的保修期必须相同
- B. 保修期内，承包人应承担全部工程损坏的维修责任
- C. 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算
- D. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自使用之日起算

【答案】C

【解析】工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

17.7 合同价款争议的解决（略）



【课后回顾总结】

